

1505130-43.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... nunca foi processado por tráfico e, no dia dos fatos, não esteve no local, sendo que outros detentos moravam na cela (pelo menos 10).

O corréu Elias faleceu. Logo, prejudicada contribuição com a elucidação dos fatos. Portanto, na dúvida, salutar a invocação do in dubio pro reo.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505130-43.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505130-43.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2072729/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11600948 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 21475/19/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2072729 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JERONIMO OHIKAWA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O sentenciado Jeronimo Ohikawa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 16 de setembro de 2019, às 22h30, no CPP I, situado na Rodovia SP 300, 350 Núcleo Gaparini, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, teve em depósito, para o tráfico ilícito, 9 porções de maconha (38,27 gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo definitivo (fls. 13/16), procedimento administrativo disciplinar (fls. 17/118). O réu Elias Ferreira Lima faleceu e por isso teve a pretensão punitiva declarada extinta no tocante a ele (fls. 167/168).

Pela decisão de fls. 138/140 foi recebida a denúncia e determinada a notificação/citação do sentenciado.

O réu foi formalmente citado (fls. 291), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 296/307).

A decisão de fls. 314/315 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 363/365 houve a desistência de oitiva das testemunhas de defesa. Na mesma ocasião, foram as testemunhas ouvidas e foi interrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 374/376 pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão punitiva, por falha no arcabouço probatório, com a consequente absolvição do réu.

Na mesma senda, a Defensoria às fls. 380/383 pleiteou, em síntese, pela absolvição do réu, pela ausência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo definitivo (fls. 13/16), procedimento administrativo disciplinar (fls. 17/118).

A autoria, de outra banda, é duvidosa.

Os agentes penitenciários Rodrigo Cerqueira Palmeiro e Claudinei Graciano de Oliveira, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disseram que 'fizeram uma revista' pelo lado externo das celas e na cela nº 254 onde habitavam Jerônimo e Elias. Afirmaram que havia uma conversa sobre entorpecentes. Informaram que, na cela, encontraram, debaixo do colchão onde Elias dormia, 50 porções de maconha e um mini celular. Esclareceram que, em uma sacola plástica, encontraram mais nove invólucros de maconha, tendo o réu Jerônimo assumiu a propriedade, dizendo que era para o consumo pessoal. Mencionaram que havia cerca de dez outros detentos no local.

O sentenciado Jerônimo Ohikawa sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do crime. Disse que, no dia dos fatos, ficou doze horas fora da cadeia, pois foi até uma audiência na Barra Funda, em São Paulo. Afirmou que quando chegou, foi levado até o setor de disciplina, acusado de ser o dono das drogas. Informou que conheceu o corréu Elias na cadeia e que não é usuário de droga.

Pela prova colhida, forçoso convir que a prova não admite a condenação.

Com efeito, a negativa do acusado em juízo encontra amparo na declaração dada durante o procedimento administrativo (fls. 51).

Depois, nunca foi processado por tráfico e, no dia dos fatos, não esteve no local, sendo que outros detentos moravam na cela (pelo menos 10).

O corréu Elias faleceu. Logo, prejudicada contribuição com a elucidação dos fatos. Portanto, na dúvida, salutar a invocação do in dubio pro reo.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Absolvição. Réu que assume na delegacia que a droga encontrada na cela em que habita com outros detentos era sua. Retratação em juízo. Ausência de depoimentos que tornem segura a convicção de que ele fosse o dono do entorpecente e de que estivesse associado com outros detentos para a exploração da ilícita mercancia. Condenação que não pode ser firmada somente com base na fase inquisitiva. Decisão que merece ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno. Nega-se provimento ao recurso.

(TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500181-10.2020.8.26.0071, relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, julgado em 22/06/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e desta feita, ABSOLVO o réu JERÔNIMO OHIKAWA, qualificado nos autos, outrora responsabilizado

pelo art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP.
Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de estilo.
P.R.I.C.

Bauru, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA